

מסורת הש"ס

- ↑ צ"צ קהל: מנחות עד, [פסחדרין פמ, ‏

תורה אור השלם

- ↑ ואם לא יגאל את הַשְּׁדָה ואם יקרב את הַשְּׁדָה לַאִשָּׁה אחר לא יגאל עדה.

- ↑ בשנת חיובל ישוב הַשְּׁדָה לַאֲשֶׁר קָדְמוּ מאתו לַאֲשֶׁר לוֹ אַחֲזוֹת הָאָרֶץ. ויקרא כז כז

הגהות הב"ח

- ↑ גמ' ר' אליעזר אומר לא נכנסין ולא נעטנין מ"ט דרבי אליעזר אומר רבא אומר קהל ואם לא יגאל: (א) שם מ"ז לאשר קטנו ואֲנִיעֵנוּ למיכתב לאשר קננו ואצטרך למיכתב לא יגאל דלוי כגז: תמנא: (א) רש"י ד"ה שאלתם לכהנים וכו' והקדים כהן ציוצל שני:

מוסף רש"י

הכהנים והדרים מקדישין לעולם. לפי שחלמיש מקדיש שדה אחוה ואם לא יגאל את שדהו צעלים, ומכר גזבר את שדהו לאש אחר לא יגאל עדה, אלא וימנה לכהנים ציוצל, הליט גוזלנין לעולם (רי"ה כט). והקדישה ואחר כך מת אביו. ע"כ נדבעת קדש האויף שדה מקנה, הכול לאחור שמה ציוץ היו שדה אחוה, מנזן שתהא לפניו כשדה אחוה. ומסידת ממשותף שקלים ולא כשהיה (רע"ז ד'). א': שדה אחוה אש הקדישה ולא גאלה קודם היוצל ומכרה גזבר לאחר אינה גאלת עד ויהיה וימנה ציוצל מיד חלוקתה מן הגזבר מתחלקת לכהנים, עמלמר ואם לא יגאל את שדהו וגו' והיה השדה בגללה וגו', ושדה מקנה כשהקדיש ולא גאלה ומכרה הגזבר כשהיה וימנה ציוצל (גיטין סח). אמר לא משרה אחוה. קהל ימנה (סח), שדה שאינה ראויה. כשהש מקדישה להיות לו שדה אחוה לעולם (סח) יט לא דין שדה מקנה לפדות כשוהי (רע"ז ד'). יצתה לו שראיהה להיות שדה אחוה. וכל שכן מת אביו ואחר כך הקדיש נדבעת קדש ככר הימח אחוה (גיטין סח). ר' מאיר אומר. לו אינה שדה אחוה ומוחרת לו שמה ציוץ שגמלה לו וקרא כי תמנה למת אביו ואחר כך הקדישה אלה (סח) שדה אחוה כשהש מקדישה, דלתי לא נדבעת שמה ציוצל לאביו, כדמתיב שמה ציוצל וכן שמה לאשר קטנו מחלמיש, וממה שמת אביו היה לו שדה אחוה, אכל הקדישה ואחר כך מת אביו קינה אלה כשהש מקנה ציוצל לאביו, וי' מית אביו לא ימית מידי ולא הויל ליה אחוה, הלכך אי לאו דרבייה קהל לא הוה אמנעל דמיוה כשהו אחוה, ואצטרך קהל למת אביו ואחר כך הקדישה (גיטין סח). לאו בקנין הגוף דמי. וי' מית אביו ימית גופא הלכך מת אביו ואחר כך בו' (סח), בעלמא כו' בקנין הגוף דמי. ומתו דמת אביו ואחר הקדישה לריכא קהל (סח).

ל' **אלעזר** קאמר דסבירא ליה דשל הקדש היה חיובל הראשון; ותסבירא כדקא מתרצת בשלמא לר' אליעזר דאמר דשל הקדש הוא [יחא] ויהי עור כדקאמרת עור אינה נגאלת כלומר דבת גאולה היא ב'י שקל דאבתי הקדשה ויא' אלא לר' יהודה וי' שמעון דאמרי. דכתיבי היא **חור** עור **מאי** דרשי ביה לאו לאו [בת] גאולה היא כלל ב'י שקל אלא בשוויה אי הכי מאי קמ"ל האי עור: **אלא** **הבא** **במאי** עסקינן, ברייתא בשדה **שיצאה** **לבתנים** כדסביר' ור"י ור"ש' דנפקא לכתנים ואח"כ הקדישת כהן [ואן כתון] אָתְּר חֲלָקוּ או הקדישו כולה בית אב דכיון דבאת ליה הקדש בת גאולה היא ב'י שקל כסף ואח' **בעלים** **למיפרקא** סד"א כיון דנפקא לה [כבר] לכתנים לא תיפוק לוי ליד בעלים אפי' בחורת שדה מקנה ת"ל עוֹד לְכַמּוֹת שְׂחִיחָהּ בחורת שדה אחוה אינה נגאלת שתהא לבעלים **אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה** מחורת לכתנים חיובל ואבתי לא שמעינן טעמא דר' אליעזר: בשנת חיובל ישוב השדה. האי בשדה מקנה כתיב לאשר קננו מאתו יכול אפי' לגזבר שלקחו ממנו שאם היה לו שדה מקנה והקדישה חזרו ולקחה מן הגזבר וכשתגיע חיובל יכול ישוב השדה לגזבר שלקחה ממנו דקרינן ביה לאשר קננו מאתו לאשר לו אחות הארץ [למזכר ראשון חזרות דאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו ולא לגזבר: **ויאמר לאשר** לו אחות הארץ]. ולא היה צריך לאשר קננו [בה ת"ל **לאשר** קננו] לשדה שיצאת לכתנים ומכרה כהן והקדישה לוקח וגאלה אחר יכול כהן שגאלה אחר ולא גאלה לוקח וחרי היא ויצאה מיד זו שגאלה וחזרות חיובל הואיל ויש כאן חזרה כל כך בשאת ליד שלישי יכול תחזור **לבעלים** הראשונים ת"ל לאשר קננו. כלומר ליד הכהן שמכרה חזרות ולא לבעלים והיינו סיוע דחזרות לכתנים: ו**ואצטרך לכתוב** לא יגאל. ולאשר קננו מאתו למילוי מהתריהו דלכתוביה הורא ולא לבעלים דאי מלא יגאל לחזרהה הוה אמינא מ"ט לא הורא לבעלים חיובל דכתיב ביה לא יגאל דלא קא הורא כל כך שכן יצאת מרשות בעלים וחזרות לכתנים ואין כאן חזרות כל כך ועוד דלא כתיב בהוואו קרא ישוב אלא הבא דקא הורא דכתיב ביה ישוב השדה ועוד שיש כאן חזרות הרבה בשאת ליד שלישי הואיל והורא דכתיב ישוב אימא תהיה לבעלים להכי כתיב לאשר קננו לכתן שמכרה: וא' **בתים** **לאשר** קננו. [לחזרות] וכדנערנין דמכרה כהן והקדישה לוקח וגאלה אחר משום הכי לא הורא לבעלים **דלא קא יחבי** **בעלים** **דמי** לגזבר אלא גאלה אחר **אבל** **הבא** **באי** לא יגאל עור דאמרין לעיל והקדישה כהן ואח' בעלים למיפרקיה דקא יחבי **בעלים** [דמי] **אימא** **תיקום** **ברשותיהו** **כתב** **רחמנא** **לא יגאל**. דלא תהדר לבעלים: **מאי** חוי **עלה**. דאבתי לא ידעינן טעמא דר' אליעזר [דאמר לעיל אין הכהנים נכנסים עד שיגאלנה אחר]: **אמר** **רבא** **דאמר** **קרא** ודה השדה **בצאתו** **חיובל**. דהוה יכול למיזר והיה השדה חיובל קודש לה' וגרי מאי בצאתו קא משמע לן דכשיוצא מיד אחר שגאלה מיד הגזבר (אחר) ה' (קודם) חיובל [אן] לקוח מגזבר אח"כ לכהן תהיה אחחוה:

מאי טעמא דרבי ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ **אליעזר** **אמר** **רבא** **אמר** **קרא** **ואם** **לא** **יגאל** **אם** **השדה** **וגו'** ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ **והיה** **השדה** **נצאלו** **ציוצל**. ורבי אליעזר מפרש ליה ודרש' ליה הכי ואם לא יגאל לא יגאל עוד ואם מכר גזבר את השדה והיה השדה נצאלו ציוצל לכהנים הא שמע מינה דאם לא מכר גזבר את השדה לא

נסיק לכהנים: **פרינא חריפא מפסקא קראי**. הא לא כתיבי הכי אלא הכי

כתיבי לא יגאל עוד והיה השדה נצאלו ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ לכהנים דמשמע דמשהגיע יוצל לא תגאל עוד ומיפוק לכהנים אפי' לא מכרה גזבר: יכול לא ספא נגאלת. לצעלים אפי' להיות לפניו כשדה מקנה כשאר איש אחר הגאולה מיד הקדש שיוצאה מידו לכהנים ציוצל: **לנמוס** **סהיסא**. להיות שדה אחוה שלא תלא מידו ציוצל אינה נגאלת לו: **לכהנים** **נפקא**. לרבי יהודה דמדים ולר"ש כחנם וסוף סוף צעלים לא יגאלנה שז' לגמרי: ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ לאו רבי אליעזר היא. דאמר ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ שני נמי בת גאולה היא אי לא איפרקא ציוצל ראשון: **ועטמא דרבי אליעזר מהכא**. מדאצטרך האי עוד לאשמעוינן דנגאלת היא לו להיות לפניו כשדה מקנה ולא מיתוסק האי קהל אלא ציוצל שני ש"מ ציוצל שני עומדת היא ליגאל: **שיאלתם לכהנים**. שהקדיש אדם שדה אחוה וגאלה אחר ויאלתה מידו לכהנים והקדישה ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ ציוצל שני ואח' צעלים למיפרקה מיד גזבר: **סד"א** **לא** **סיפרוק**. כלל הואיל ולא גאלה כהקדש ראשון כשהקדישה הוא ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ ציוצל שני ואח' צעלים למיפרקה מיד גזבר: **והסתיא**. צנימותא דדרש' הכי: **כשנא** **ציוצל שזב** **שדה**. מקדיש שדה מקנה כתיב וגאלה ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ לזה: **מ"ל** **לאשר** לו **אחווה** **הארץ**. דהיינו צעלים ראשונים שמכרה לאחווה שהקדישה ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ יכול **חזזור** **לצעלים** **הראשונים**. לאחווה שהקדישה הקדש ראשון שהרי לו אחות הארץ: **מ"ל** **לאשר** **קטנו** **מחלמיש**. והרי

לא קניית מחלמיש אלא ע"י הקדש ימנה מידו אלא לכך חזרתה שמה קנאה לוקח זה שהקדישה והיינו נמי דלעיל דמאחר שהקדישה ראשון שהימה לו אחוה וגאלה אחר וימנה לכהנים מו לא הדרא ליה אי לא פריק ליה: **ואיטענין למכנס** **לאשר קטנו**. לאשמעוינן כדאמרינן דהיכא דהקדיש שדה אחוה ולא גאלה אחר וימנה לכהנים ומכרה כהן ציוצל שני והקדישה לוקח וגאלה אחר וימנה לכהנים וסד"א היכא דהקדישה כהן לא הדרא לשום אדם שהרי שדה אחוה הואי לגבי כהן **אכל** **לכהן** **המקדישה** **לא** **תחזור** **אלך** **מחזור** **אלך** **אחיו** **והלכך** **נמי** **לא** **הדרא** **לצעלים** **קמאי** **לחיות** **כשדה** **אחיה**: **אכל** **מכרה** **כהן** **המקדישה** **לוקח** **דשהתא** **שדה** **מקנה** **הוא** **וכי** **פריק** **לו** **איניש** **מיד** **הקדש** **ומיני** **יצל** **לא** **נפקא** **לכהנים** **אלא** **הדרא** **חימח** **למרה** **למרה** **קמא** **שהקדישה** **תחלה** **שהרי** **לו** **אחווה** **הארץ** **קמ"ל** **לאשר** **קטנו** **מחלמיש** **דהיינו** **לכך** **שלקח** **מקדיש** **האחרון** **ממנו**: **פיקוס** **צידיהו**. לעולם כשדה אחוה ולא תיפוק ציוצל לכהנים ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ כשדה מקנה כשאר אדם הקונה שדה אחוה מיד הקדש דהויא שדה מקנה לגביה ונפקא מיניה לכהנים ציוצל: **מאי** **הוי** **עלה**. טעמא דרבי אליעזר מהיכא: **נצאלו**. משמע כשתלא מיד הגוזל אותה כעין ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ שדה אדם הקונה קרקע שיואלה ציוצל כההוא קאמר דמיהוי לכהנים אכל ציאיחאו מיד הקדש לא משמע דאכתי לא אשמעינן קרא ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ הקדש יהא יוצא ציוצל ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ (מכח דצד הכיז):

קא [דקאמר] אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה **איליימא** **חיובל** **ראשון** **דאבתי** **לא** **הגיעה** **שנת** **חיובל** **אמאי** **קאמר** [נפון] לכמות שהייתה אינה נגאלת אמאי [חא] דין שדה אחוה נמי אית לה הואיל ולא עבר חיובל עינין: **אלא** **פשיטא** **חיובל** **שני**. קאי תנא דבריייתא ו**למאן** קתיי תנא דבריייתא אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה כלומר דקא הורא להקדש: **אי** **לר'** **יהודה** **ו'** **שמעון** **לבתנים** **הויא** **דנפקא**. אפי' מיובל ראשון כדתנן הכהנים נכנסין לתוכה למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה ומאחר דנפקא לכתנים שוב אינה נגאלת מידם בחזרת חומר שעורים ב'י שקל כסף אלא בשוויה בין בפרדסות כסבטי בין בחולת המחזור: **אלא** **לא**: מרקתני נגאלת משמע ב'י שקלים (אמר) [ש"פ] ור"י ור"ש' דאמר ר' אליעזר דאמר דשל הקדש הוא [יחא] ויהי עור כדקאמרת עור אינה נגאלת כלומר דבת גאולה היא ב'י שקל דאבתי הקדשה ויא' אלא לר' יהודה וי' שמעון דאמרי. דכתיבי היא **חור** עור **מאי** דרשי ביה לאו לאו [בת] גאולה היא כלל ב'י שקל אלא בשוויה אי הכי מאי קמ"ל האי עור: **אלא** **הבא** **במאי** עסקינן, ברייתא בשדה **שיצאה** **לבתנים** כדסביר' ור"י ור"ש' דנפקא לכתנים ואח"כ הקדישת כהן [ואן כתון] אָתְּר חֲלָקוּ או הקדישו כולה בית אב דכיון דבאת ליה הקדש בת גאולה היא ב'י שקל כסף ואח' **בעלים** **למיפרקא** סד"א כיון דנפקא לה [כבר] לכתנים לא תיפוק לוי ליד בעלים אפי' בחורת שדה מקנה ת"ל עוֹד לְכַמּוֹת שְׂחִיחָהּ בחורת שדה אחוה אינה נגאלת שתהא לבעלים **אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה** מחורת לכתנים חיובל ואבתי לא שמעינן טעמא דר' אליעזר: בשנת חיובל ישוב השדה. האי בשדה מקנה כתיב לאשר קננו מאתו יכול אפי' לגזבר שלקחו ממנו שאם היה לו שדה מקנה והקדישה חזרו ולקחה מן הגזבר וכשתגיע חיובל יכול ישוב השדה לגזבר שלקחה ממנו דקרינן ביה לאשר קננו מאתו לאשר לו אחות הארץ [למזכר ראשון חזרות דאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו ולא לגזבר: **ויאמר לאשר** לו אחות הארץ]. ולא היה צריך לאשר קננו [בה ת"ל **לאשר** קננו] לשדה שיצאת לכתנים ומכרה כהן והקדישה לוקח וגאלה אחר יכול כהן שגאלה אחר ולא גאלה לוקח וחרי היא ויצאה מיד זו שגאלה וחזרות חיובל הואיל ויש כאן חזרה כל כך בשאת ליד שלישי יכול תחזור **לבעלים** הראשונים ת"ל לאשר קננו. כלומר ליד הכהן שמכרה חזרות ולא לבעלים והיינו סיוע דחזרות לכתנים: ו**ואצטרך לכתוב** לא יגאל. ולאשר קננו מאתו למילוי מהתריהו דלכתוביה הורא ולא לבעלים דאי מלא יגאל לחזרהה הוה אמינא מ"ט לא הורא לבעלים חיובל דכתיב ביה לא יגאל דלא קא הורא כל כך שכן יצאת מרשות בעלים וחזרות לכתנים ואין כאן חזרות כל כך ועוד דלא כתיב בהוואו קרא ישוב אלא הבא דקא הורא דכתיב ביה ישוב השדה ועוד שיש כאן חזרות הרבה בשאת ליד שלישי הואיל והורא דכתיב ישוב אימא תהיה לבעלים להכי כתיב לאשר קננו לכתן שמכרה: וא' **בתים** **לאשר** קננו. [לחזרות] וכדנערנין דמכרה כהן והקדישה לוקח וגאלה אחר משום הכי לא הורא לבעלים **דלא קא יחבי** **בעלים** **דמי** לגזבר אלא גאלה אחר **אבל** **הבא** **באי** לא יגאל עור דאמרין לעיל והקדישה כהן ואח' בעלים למיפרקיה דקא יחבי **בעלים** [דמי] **אימא** **תיקום** **ברשותיהו** **כתב** **רחמנא** **לא יגאל**. דלא תהדר לבעלים: **מאי** חוי **עלה**. דאבתי לא ידעינן טעמא דר' אליעזר [דאמר לעיל אין הכהנים נכנסים עד שיגאלנה אחר]: **אמר** **רבא** **דאמר** **קרא** ודה השדה **בצאתו** **חיובל**. דהוה יכול למיזר והיה השדה חיובל קודש לה' וגרי מאי בצאתו קא משמע לן דכשיוצא מיד הגזבר (אחר) ה' (קודם) חיובל [אן] לקוח מגזבר אח"כ לכהן תהיה אחחוה:

אין מקדישין פרק שביעי ערכין

כו.

מסתבר טפי צלא ג"ש ואח"כ שאל מה טעם דר' שמעון אלמא דרבי יהודה מסתבר טפי וי"ל דאשכחן נמי כי האי גוונא צבא קמא (דף י:) גזי הכוהו עשרה בני אדם צעשר מקלות דלמר משמע ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ כי יכה כל נפש עד שיהי כל נפש ולמר משמע כל דהו נפש וי"ל דלפי מה דפירשתי ניהא דפשטיה דקרא משמעט שאל לכהנים ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ ולא איצטרך גזירה שוה ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ לומר דיואל דמיוס ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ ולמר אצטרך גזירה שוה דיואל כחנם: **מאי** **טעמא** **דרבי אריעזר**. וא"ת והלא פשטיה דקרא כרבי ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ אליעזר משמעט ואם לא יגאל השדה הצעלים ואם מכר כלומר אלא שמכרו הגזבר לאיש אחר והיה נצאלו ציוצל לכהנים אלמא אינו יוצא לכהנים כ"י צנימכר לאחר אכל לא גאלו אחר ודכתיב ציד הגזבר או אינו יוצא לכהנים אלמא פשטיה דקרא כרבי אליעזר משמעט ולפי מה שפירשתי דואם לא יגאל ואם מכר שני דרכים הס צוה ניהא דמשמע דבשניאלויואל לכהנים:

איליימא **חיובל** **ראשון** **אמאי** **אינה** **נגאלת** **שדה** **אחווה** **נמי** **הויא**. תימנה הוה ליה למיזר איליימא ציוצל ראשון הכתיב ואם גאל יגאל את השדה וקס לו ושמא היינו הא דקאמר וא"ת הוה יס לאוקמא ציוצל ראשון כגון שגאלה אחר מיד הגזבר וגאלה ממנו הצעלים דלא הדין ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ צו שהוא כשדה מקנה וחזרת לכהנים ציוצל דעתנן (לעיל דף כה). גאלה אחר או אחד מן הקרוצים וגאלה הוא יוצא מתחת ידו ציוצל וי"ל דאין סבירא דמיירי קהל ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ (כתיב) בגאולה כהאם מיד אחר ליד הצעלים דלא מיירי קהל אלא בגאולה מיד גזבר שהרי אש גאלה אחר לא ימכרנה לבעלים אס יימנה (ומיחו) ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ ונמש"ה] לא מיירי לא יגאל עוד כי אס בגאולה כהאם מיד הגזבר: איבעיא

ומכרה כהן והקדישה לוקח וגאלה אחר יכול תחזור לבעלים הראשונים ית"ל לאשר קננו ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ ואיצטרך ‏[ⓘ]‏[Ⓘ]‏ לא יגאל ואיצטריכא למיכתב לאשר קננו דאי כתב רחמנא לא יגאל דלא קא הדרה כלל אבל הבא דקא הדרה תיהדר למרה קמא כתב רחמנא לאשר קננו ואי כתב רחמנא לאשר קננו דלא קא יחבי בעלים דמי אבל הבא דקא יחבי דמי תיקום בידייהו כתב רחמנא לא יגאל ואי כתב רחמנא לא יגאל ולא כתב עוד הוה אמינא לא תיפרוק כלל כתב רחמנא עוד לכמות שהייתה אינה נגאלת אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה מאי הוי עלה אמר רבא אמר קרא ודה השדה בצאתו חיובל בצאתו מיד אחר איבעיא

קאי [דקאמר] אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה **איליימא** **חיובל** **ראשון** **דאבתי** **לא** **הגיעה** **שנת** **חיובל** **אמאי** **קאמר** [נפון] לכמות שהייתה אינה נגאלת אמאי [חא] דין שדה אחוה נמי אית לה הואיל ולא עבר חיובל עינין: **אלא** **פשיטא** **חיובל** **שני**. קאי תנא דבריייתא ו**למאן** קתיי תנא דבריייתא אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה כלומר דקא הורא להקדש: **אי** **לר'** **יהודה** **ו'** **שמעון** **לבתנים** **הויא** **דנפקא**. אפי' מיובל ראשון כדתנן הכהנים נכנסין לתוכה למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה ומאחר דנפקא לכתנים שוב אינה נגאלת מידם בחזרת חומר שעורים ב'י שקל כסף אלא בשוויה בין בפרדסות כסבטי בין בחולת המחזור: **אלא** **לא**: מרקתני נגאלת משמע ב'י שקלים (אמר) [ש"פ] ור"י ור"ש' דאמר ר' אליעזר דאמר דשל הקדש הוא [יחא] ויהי עור כדקאמרת עור אינה נגאלת כלומר דבת גאולה היא ב'י שקל דאבתי הקדשה ויא' אלא לר' יהודה וי' שמעון דאמרי. דכתיבי היא **חור** עור **מאי** דרשי ביה לאו לאו [בת] גאולה היא כלל ב'י שקל אלא בשוויה אי הכי מאי קמ"ל האי עור: **אלא** **הבא** **במאי** עסקינן, ברייתא בשדה **שיצאה** **לבתנים** כדסביר' ור"י ור"ש' דנפקא לכתנים ואח"כ הקדישת כהן [ואן כתון] אָתְּר חֲלָקוּ או הקדישו כולה בית אב דכיון דבאת ליה הקדש בת גאולה היא ב'י שקל כסף ואח' **בעלים** **למיפרקא** סד"א כיון דנפקא לה [כבר] לכתנים לא תיפוק לוי ליד בעלים אפי' בחורת שדה מקנה ת"ל עוֹד לְכַמּוֹת שְׂחִיחָהּ בחורת שדה אחוה אינה נגאלת שתהא לבעלים **אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה** מחורת לכתנים חיובל ואבתי לא שמעינן טעמא דר' אליעזר: בשנת חיובל ישוב השדה. האי בשדה מקנה כתיב לאשר קננו מאתו יכול אפי' לגזבר שלקחו ממנו שאם היה לו שדה מקנה והקדישה חזרו ולקחה מן הגזבר וכשתגיע חיובל יכול ישוב השדה לגזבר שלקחה ממנו דקרינן ביה לאשר קננו מאתו לאשר לו אחות הארץ [למזכר ראשון חזרות דאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו ולא לגזבר: **ויאמר לאשר** לו אחות הארץ]. ולא היה צריך לאשר קננו [בה ת"ל **לאשר** קננו] לשדה שיצאת לכתנים ומכרה כהן והקדישה לוקח וגאלה אחר יכול כהן שגאלה אחר ולא גאלה לוקח וחרי היא ויצאה מיד זו שגאלה וחזרות חיובל הואיל ויש כאן חזרה כל כך בשאת ליד שלישי יכול תחזור **לבעלים** הראשונים ת"ל לאשר קננו. כלומר ליד הכהן שמכרה חזרות ולא לבעלים והיינו סיוע דחזרות לכתנים: ו**ואצטרך לכתוב** לא יגאל. ולאשר קננו מאתו למילוי מהתריהו דלכתוביה הורא ולא לבעלים דאי מלא יגאל לחזרהה הוה אמינא מ"ט לא הורא לבעלים חיובל דכתיב ביה לא יגאל דלא קא הורא כל כך שכן יצאת מרשות בעלים וחזרות לכתנים ואין כאן חזרות כל כך ועוד דלא כתיב בהוואו קרא ישוב אלא הבא דקא הורא דכתיב ביה ישוב השדה ועוד שיש כאן חזרות הרבה בשאת ליד שלישי הואיל והורא דכתיב ישוב אימא תהיה לבעלים להכי כתיב לאשר קננו לכתן שמכרה: וא' **בתים** **לאשר** קננו. [לחזרות] וכדנערנין דמכרה כהן והקדישה לוקח וגאלה אחר משום הכי לא הורא לבעלים **דלא קא יחבי** **בעלים** **דמי** לגזבר אלא גאלה אחר **אבל** **הבא** **באי** לא יגאל עור דאמרין לעיל והקדישה כהן ואח' בעלים למיפרקיה דקא יחבי **בעלים** [דמי] **אימא** **תיקום** **ברשותיהו** **כתב** **רחמנא** **לא יגאל**. דלא תהדר לבעלים: **מאי** חוי **עלה**. דאבתי לא ידעינן טעמא דר' אליעזר [דאמר לעיל אין הכהנים נכנסים עד שיגאלנה אחר]: **אמר** **רבא** **דאמר** **קרא** ודה השדה **בצאתו** **חיובל**. דהוה יכול למיזר והיה השדה חיובל קודש לה' וגרי מאי בצאתו קא משמע לן דכשיוצא מיד הגזבר (אחר) ה' (קודם) חיובל [אן] לקוח מגזבר אח"כ לכהן תהיה אחחוה:

שיטה מקובצת

וא"ת ולקומא כרבי יהודה ור"ש ומיירי כגון שקנה חיובל שני מן הכהנים שנכנסו לתוכה, וי"ל דלשון גאולה משמע שמקום שאינה נחלתו ולר' יהודה ולר' שמעון הוה ליה למיזר נקחת כיון שהיא לחלוטין ביד הכהנים. תוס' הרא"ש ז"ל: **הב"ש** **בשדה** **מקנה** **אחרי** **כח** **שדה** אחוה שהקדישה בעלים וגאלה אחר לפני חיובל שיצאה לכתנים חיובל ובא הבתן אשר הגיע לו אותו שדה והקדישה והיינו חיובל שדה אחוה בעלים למיפרקה דסד"א רואי לא כתיב כי אם לא יגאל אלא תיפרוק שתהא לפניו אפילו כשדה מקנה ת"ל עוֹד לְכַמּוֹת שְׂחִיחָהּ שיהיה אינה נגאלת אבל נגאלת כשדה מקנה פי' ותחזור לכתנים חיובל והשתא קאי ויהי השדה כשדה בצאתו אשני דרכים דמיירי בהו קרא בין אואם יגאל את השדה בין אואם מכר את השדה דאיש חוי דלעיל קרא בשני ענינים איירי כדפי' לעיל וא"כ לר"א נמי מירושא דקרא הכי הוא ולעולם חוביב לך מאי טעמא דר"א ומיזר מאי חוי עלה פי' מ"ט דר"א אמר רבא אמר קרא ב' פי' בנאוה משמע שיצא מיד אחר שגאלה מיד הגזבר אבל כל זמן שהוא ביד הגזבר לא יצא חיובל. תוס' ט"ז:

כב א מ"י פ"ד מהל' ערכין הלכה כו:
כג ב מ"י פ"ו מהלכות ערכין הלכה ז וע"י גל"מ:

שינויי נוסחאות

[א] רבי אליעזר אומר (ש"ס ח), [ב] דר' אליעזר דכמניה (ש"ס ח), [ג] אלה לאו לר' אליעזר (ש"ס ח), [ד] וש"מ טעמא דר' אליעזר מהכא, (ש"ס ח), [ה] ואצטרך למכתב לאשר קננו ואצטרך למכתב לא יגאל דלי (ש"ס ח), [ו] דרבי אליעזר (וכן להלן) [ז] וגו' אמר מכר אתהשדה

(ש"ס ח), [ח] אמר מכר אתהשדה וגו' והיה כו' ור' אליעזר מפרס ליה (ש"ס ח), [ט] נצאלו חיובל לכהנים (ש"ס ח),